

LE DOSSIER de la semaine

TABLEAU 8

TABLEAU DES VARIANTES

Incoterm officiel	Variante	Conséquences	Appréciation
FOB...	FOB Stowed FOB arrimé	Le vendeur prend en charge la totalité des frais supportés par la marchandise au port d'embarquement	Très pratiqué par les Pays de l'Est, à l'achat. Attention aux masses indivisibles !
CIF...	CIF Landed CIF débarqué	Le vendeur prend en charge les frais de déchargement au port d'arrivée mais n'en supporte pas les risques.	Dangereux pour le vendeur, Coûts supplémentaires ? Equipements du port d'arrivée ? Allèges ?
CIF...	CIF + Assurance risques de guerre	Le vendeur doit couvrir, en plus de la garantie FAP, la garantie "risques de guerre, de grève et autres assimilés"	Petite surprime à inclure par le vendeur dans son prix de vente
DEQ...	DEQ "Duties on Buyer's Account" A quai "Droits à la charge de l'acheteur"	Droits et taxes de douane à l'import à la charge de l'acheteur, non supportés par le vendeur	Préférable pour l'acheteur public (bien placé vis-à-vis des douanes de son pays)
Préciser qui est en charge des formalités douanières d'importation			
DEQ...	DEQ "Exclusive of VAT and/or Taxes" DEQ "à l'exclusion de la TVA ou de toute autre taxe"	TVA ou toute autre taxe à la charge de l'acheteur (qui peut la déduire)	Attention ! le vendeur paye les droits d'implantation et les coûts de formalités douanières import, sauf mention précise
DDU...	DDU... "cleared" DDU... "dédouané"	Les formalités douanes d'importation restent à la charge du vendeur	Service complet du vendeur sauf les droits et taxes d'importation
EXW...	EXW loaded on... EXW chargé sur...	Cette variante met les frais de chargement et de calage à la charge du vendeur	Sage précaution pour l'acheteur, s'il désire préciser par écrit qu'il compte sur le vendeur pour le chargement
DDP...	DDP unloaded DDP non déchargé	Cette variante met les frais de déchargement de camion ou wagon à la charge de l'acheteur	Sage précaution pour le vendeur, si l'acheteur dispose de tous les moyens de déchargement
DDP...	DDP "Exclusive of VAT and/or Taxes" DDP "à l'exclusion de la TVA et de toute autre taxe"	TVA ou toute autre taxe à la charge de l'acheteur (qui peut les déduire)	Attention ! le vendeur paye les droits d'implantation et les coûts de formalités douanières import, sauf mention précise
FOB...	Les FOB américains	6 interprétations différentes du FOB par les "Revised American Foreign Trade Definitions 1941"	Danger ! Vendeur et acheteur ont intérêt à bien se mettre d'accord sur le FOB utilisé : soit celui des incoterms, soit celui des Foreign Trade Definition

* Denis CHEVALIER, Le Monde

☒ : Coût à la charge du vendeur
☐ : Coût à la charge de l'acheteur

TRANSPORT PRINCIPAL	ASSURANCE TRANSPORT	PASSAGE PORTUAIRE, AEROPORTUAIRE, PLATE-FORME de GROUPEMENT, TERMINAL ARRIVEE	FORMALITES DOUANIERES IMPORT - DROITS ET TAXES	ACHEMINEMENT à l'USINE ou l'ENTREPOT ARRIVEE	DECHARGEMENT en USINE ou ENTREPOT ARRIVEE	VENTE au DEPART = VD VENTE à l'ARRIVEE = VA	MARITIME : M TERRESTRE : T POLY-VALENT : P
☒	☒	☐	☐	☐	☐	VD	P
☐	☐	☐	☐	☐	☐	VD	M
☐	☐	☐	☐	☐	☐	VD	P
☐	☐	☐	☐	☐	☐	VD	M
☒	☐	☐	☐	☐	☐	VD	M
☒	☐	☐	☐	☐	☐	VD	P
☒	☒	☐	☐	☐	☐	VD	M
☒	☒	☐	☐	☐	☐	VD	P
☒ ☐	☒ ☐	☐	☐	☐	☐	-	T
☒	☒	☐	☐	☐	☐	VA	M
☒	☒	☐	☒	☐	☐	VA	M
☒	☒	☒	☐	☒	☒	VA	P
☒	☒	☒	☒	☒	☒	VA	P

© Denis CHEVILLIER / Le Monde

LE DOSSIER de la semaine

TABEAU 7

CALCUL DES COUTS SELON L'INCOTERM RETENU.

INCOTERM	SIGLE	EMBALLAGE	CHARGEMENT (camion, wagon) EMPOTAGE (conteneur) en USINE ou ENTREPOT DEPART	ACHEMI- NEMENT (au PORT, à L'AEROPORT, à la PLATE-FORME de GROUPE, au TERMINAL	FORMALITES DOUANIERES EXPORT	PASSAGE PORTUAIRE, AERO- PORTUAIRE, PLATE-FORME de GROUPE, TERMINAL DEPART.
A l'usine... lieu convenu	EXW...	☒	☐	☐	☐	☐
Franco le long du navire... port d'embarquement convenu	FAS...	☒	☒	☒	☐	☐
Franco transporteur... lieu convenu	FCA...	☒	☒	☒	☒	☐
Franco bord... port d'embarquement convenu	FOB...	☒	☒	☒	☒	☒
Coût et Fret... port de destination convenu	CFR...	☒	☒	☒	☒	☒
Port payé jusqu'à... lieu de destination convenu	CPT...	☒	☒	☒	☒	☒
Coût, Assurance et Fret... port de destination convenu	CIF...	☒	☒	☒	☒	☒
Port payé, Assurance comprise jusqu'à...	CIP...	☒	☒	☒	☒	☒
Rendu frontière... lieu convenu	DAF...	☒	☒	☒	☒	☒
Rendu Ex-Ship... port de destination convenu	DES...	☒	☒	☒	☒	☒
Rendu à Quai (Droits acquittés)... port de destination convenu	DEQ...	☒	☒	☒	☒	☒
Rendu droits non acquittés... lieu de destination convenu	DDU...	☒	☒	☒	☒	☒
Rendu droits acquittés... lieu de destination convenu	DUP...	☒	☒	☒	☒	☒

LE DOSSIER de la semaine

Suite de la page 30

TABEAU 3

LES 13 INCOTERMS 1990

GROUPE	SIGLE	NOM ANGLAIS	MODE DE TRANSPORT	VD : VENTE au DEPART VA : VENTE à L'ARRIVÉE
Le "E" (pour "Ex...")	EXW...	Ex-Works	Tous modes de transport	VD
Les "F" (pour "Free...")	FCA...	Free-Carrier	Tous modes de transports	VD
	FAS...	Free Alongside Ship	Exclusivement maritime	VD
	FOB...	Free On Board	Exclusivement maritime	VD
Les "C" (pour "Cost..." et "Carriage...")	CFR...	Cost and Freight	Exclusivement maritime	VD
	CIF...	Cost, Insurance, Freight	Exclusivement maritime	VD
	CPT...	Carriage Paid to	Tous modes de transport	VD
	CIP...	Carriage Insurance Paid	Tous modes de transport	VD
Les "D" (pour "Delivered...")	DAF...	Delivered At Frontier	Terrestre	-
	DES...	Delivered Ex Ship	Exclusivement maritime	VA
	DEQ...	Delivered Ex Quay	Exclusivement maritime	VA
	DDU...	Delivered Duty Unpaid	Tous modes de transport	VA
	DDP...	Delivered Duty Paid	Tous modes de transport	VA

LE DOSSIER de la semaine

TAB. N° 4

GROUPE DES "EX..." ET DES "FREE..."

Groupe E

EXW... EX Works (... named place)
EXW... A l'usine (... lieu convenu)

Tous modes de transport - VD

L'unique responsabilité du vendeur est de mettre la marchandise à la disposition de l'acheteur, en son établissement. Le vendeur n'est pas responsable du chargement de la marchandise sur le véhicule fourni par l'acheteur, sauf convention contraire. L'acheteur supporte tous les frais et risques inhérents au transport de la marchandise, de ce point au lieu de destination. Ce terme représente l'obligation minimum pour le vendeur.

Groupe F

FCA... Free CArrier (... named place)
FCA... Franco-transporteur (... lieu convenu)

Tous modes de transport - VD

C'est l'acheteur qui choisit le mode de transport et le transporteur. C'est lui qui paye le transport principal. Le vendeur remplit ses obligations lorsqu'il délivre les marchandises entre les mains du transporteur désigné par l'acheteur au point convenu. Si ce point n'est pas précisé, le vendeur a le choix du point qui lui convient le mieux au "lieu de délivrance". Le transfert des frais et des risques intervient au moment où le transporteur "prend en charge" la marchandise. En cas de camion complet, wagon complet, conteneur complet, c'est le vendeur qui fait le chargement et l'acheteur le déchargement, à leurs propres frais et risques. Le dédouanement à l'exportation est à la charge du vendeur. Le "transporteur" peut être un transitaire-organisateur de transport.

FAS... Free Alongside Ship (... named port of shipment)
FAS... Franco le long du Navire (... port d'embarquement convenu)

Exclusivement maritime - VD

D'après ce terme, les obligations du vendeur sont remplies lorsque la marchandise a été placée le long du navire sur le quai ou dans des allées (barges ou péniches). Cela signifie que l'acheteur doit, à partir de ce moment, supporter tous les frais et risques de perte ou de dommage aux marchandises. Il convient de noter que, à la différence du FOB, le présent terme exige de l'acheteur qu'il dédouane la marchandise en vue de son exportation. C'est l'acheteur qui désigne le navire et paye le fret maritime.

FOB... Free On Board (... named port of shipment)
FOB... Franco Bord (... port d'embarquement convenu)

Exclusivement maritime - VD

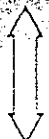
La marchandise doit être placée à bord du navire par le vendeur au port d'embarquement désigné dans le contrat de vente. C'est l'acheteur qui choisit le navire et paye le fret maritime. Le transfert de frais et de risques entre vendeur et acheteur se fait lorsque la marchandise passe le bastingage du navire. Les formalités d'exportation incombent au vendeur.

Légende

← VENDEUR



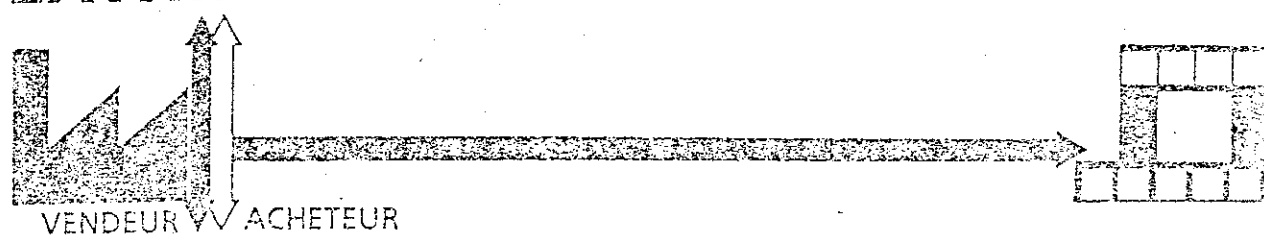
TRANSFERT DU RISQUE



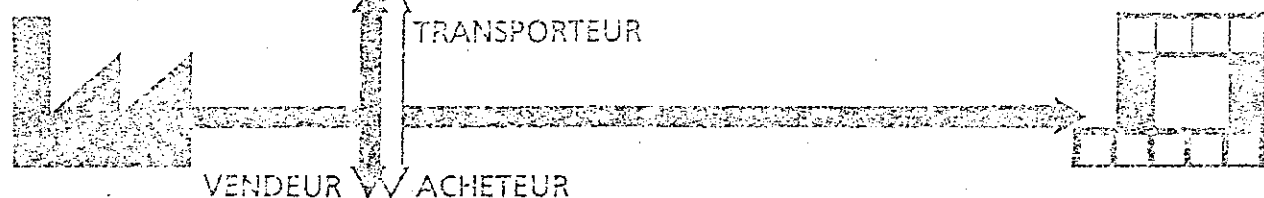
TRANSFERT DE FRAIS

ACHETEUR →

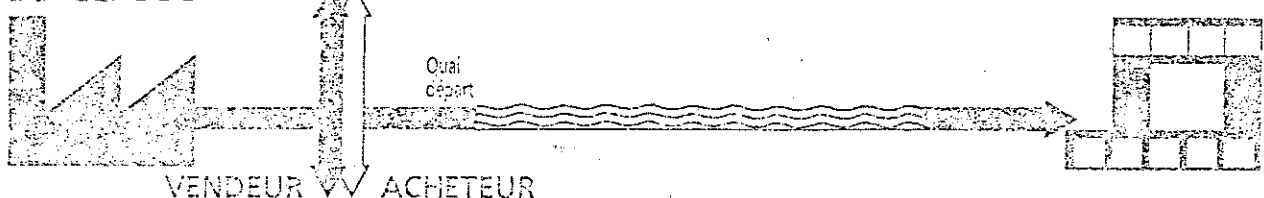
EXW...



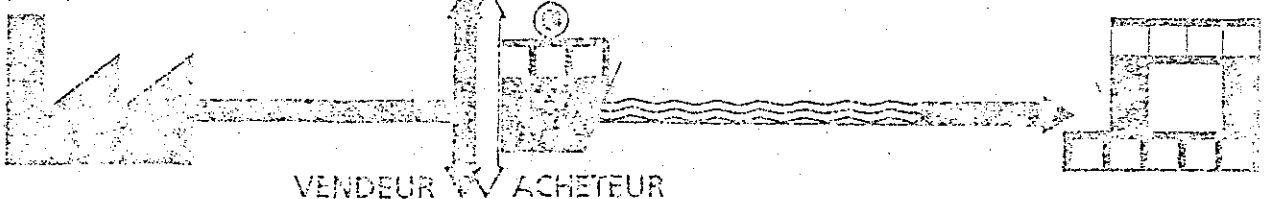
FCA...



FAS...



FOB...



© Denis CHEVALIER / Le MOCI

LE DOSSIER de la semaine

TABLEAU N° 6

GROUPE DES "DELIVERED..."

DAF... Delivered At Frontier (... named place)
DAF... Rendu Frontière (... lieu convenu)

Terrestre

Le transfert des frais et des risques se fait au passage de la frontière, celle-ci devant être précisée très soigneusement et complètement. Le vendeur paye les frais et supporte les risques jusqu'à la frontière. S'il convient de couvrir un assurance, il est recommandé à l'acheteur et au vendeur de se mettre d'accord pour que l'un d'eux soigne l'assurance sur la totalité du parcours. Les formalités douanières d'exportation incombent au vendeur ; les formalités douanières d'importation et le paiement des droits et taxes de douane dus à l'import incombent à l'acheteur.

DES... Delivered Ex Ship (... named port of destination)
DES... Rendu Ex Ship (... port de destination convenu)

Exclusivement maritime - V

C'est le vendeur qui choisit le navire, paye le fret et supporte les risques du transport maritime. Le transfert des frais et des risques se fait à bord du navire au point de déchargement usuel du port de destination convenu, de façon à permettre l'enlèvement de la marchandise du navire par les moyens de déchargement appropriés à la nature de celle-ci.

Exclusivement maritime - V

DEQ... Delivered Ex Quay (Duty Paid) (... named port of destination)
DEQ... Rendu à Quai (Droits Acquittés) (... port de destination convenu)

Comme son nom l'indique, ce terme signifie que transferts de risques et de frais ont lieu lorsque le vendeur met la marchandise à disposition de l'acheteur, dédouanée et sur le quai du port convenu. Les formalités de dédouanement dans les pays d'importation, ainsi que le paiement des droits et taxes exigibles à l'importation incombent au vendeur. Il existe une variante (se reporter au développement de ces variantes, tableau n° 8).

Tous modes de transport - V

DDU... Delivered Duty Unpaid (... named place of destination)
DDU... Rendu Droits Non Acquittés (... lieu de destination convenu) ✓

Le vendeur a rempli son obligation de livraison quand la marchandise a été mise à disposition au lieu convenu dans le pays d'importation, déchargement compris. Mais c'est l'acheteur qui s'occupe, à ses risques et frais, de l'accomplissement des formalités douanières d'importation et du paiement des droits et taxes d'importation.

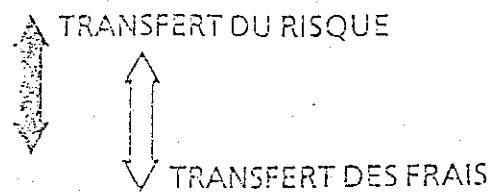
Tous modes de transport - V

DDP... Delivered Duty Paid (... named place of destination)
DDP... Rendu Droits Acquittés (... lieu de destination convenu)

A l'inverse du terme "à l'usine", cet incoterm, lorsqu'il est suivi par des mots désignant l'établissement de l'acheteur, dénote l'autre extrême, l'obligation maximum du vendeur. C'est le vendeur qui fait tout, y compris le dédouanement à l'import et le paiement des droits et taxes exigibles. Le transfert des risques et des frais se fait à la livraison que l'acheteur doit accepter sans condition contraire, le déchargement et le chargement du vendeur.

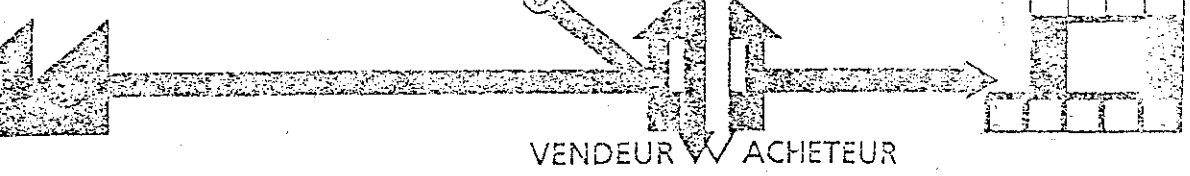
de

VENDEUR

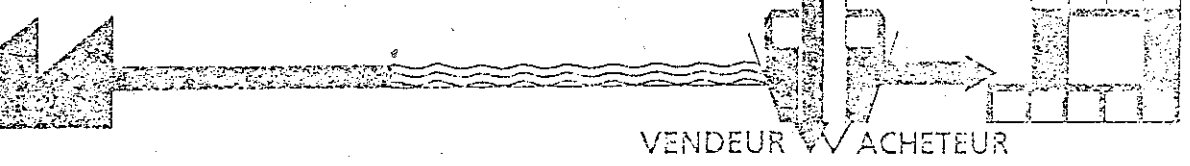


ACHETEUR

AF...



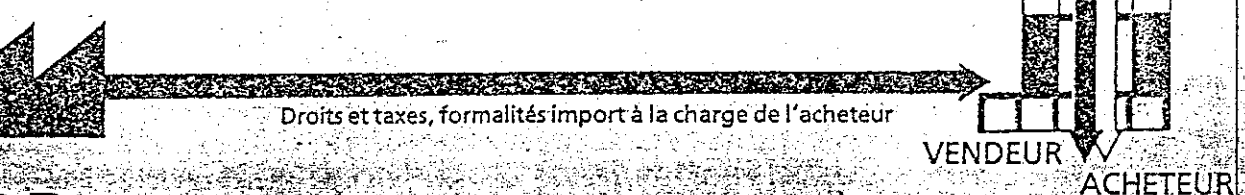
ES...



Q...



DU...



DP...



LE DOSSIER de la semaine

TABLEAU N° 5

GROUPE DES "COST..." et "CARRIAGE..."

CFR... Cost and FReight (... named port of destination)
CFR... Coût et FRet (... port de destination convenu)

Exclusivement Maritime - VD

C'est le vendeur qui choisit le navire et paye le fret maritime jusqu'au port convenu. Chargement sur navire à la charge du vendeur. Formalités d'exportation également. Le risque de perte ou de dommages aux marchandises, ainsi que de toute augmentation des frais est transféré du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise passe le bastingage du navire au port d'embarquement. Le point de transfert de risque est donc le même qu'en FOB.

Exclusivement maritime - VD

CFI... Cost, Insurance and Freight (... named port of destination)
CFI... Coût, Assurance et Fret (... port de destination convenu)

Terme identique au CFR avec l'obligation supplémentaire pour le vendeur de fournir une assurance maritime contre le risque de perte ou de dommages aux marchandises en cours du transport maritime. Il s'agit d'une assurance FPA (franche d'avaries particulières) sur 110 % de la valeur, obligation minimum du vendeur. C'est le vendeur qui paye la prime. Mais la marchandise voyage aux risques et périls de l'acheteur, et la position du transfert de risque (passage du bastingage au port d'embarquement) est la même qu'en FOB ou CFR.

Tous modes de transport - VD

CPT... Carriage Paid To (... named place of destination)
CPT... Port payé jusqu'à (... lieu de destination convenu)

Le vendeur choisit le transporteur et paye le fret pour le transport de la marchandise au lieu de destination convenu. Cependant, les risques d'avarie à la marchandise ou de sa perte, ainsi que d'augmentation des coûts en cours de transport, sont transférés du vendeur à l'acheteur lorsque la marchandise est remise au premier transporteur. Mêmes observations pour chargement, déchargement et dédouanement que le "franco-transporteur". Le "transporteur" peut être un transitaire-organisateur de transport.

Tous modes de transport - VD

CIP... Carriage and Insurance Paid to (... named place of destination)
CIP... Port payé, assurance comprise, jusqu'à (... point de destination convenu)

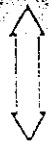
Ce terme est identique au précédent avec en plus, pour le vendeur, l'obligation de fournir une assurance transport contre les risques d'avarie à la marchandise ou de sa perte pendant le transport. Il est conseillé à l'acheteur et au vendeur de se mettre d'accord sur l'étendue de cette assurance. Le vendeur conclut le contrat de transport, paye le transport et la prime d'assurance. Le "transporteur" peut être un transitaire-organisateur de transport.

Légende :

← VENDEUR



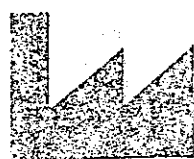
TRANSFERT DU RISQUE



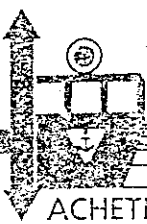
TRANSFERT DES FRAIS

ACHETEUR →

CFR...



VENDEUR



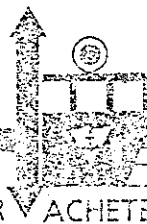
ACHETEUR

Chargement et fret payés par le vendeur.

CIF...



VENDEUR



ACHETEUR

Chargement, fret et assurance (FPA) payés par le vendeur.

CPT...



VENDEUR

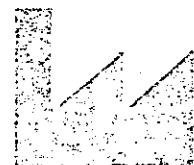


TRANSPORTEUR

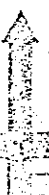
ACHETEUR

C'est le vendeur qui paye le transport.

CIP...



VENDEUR



TRANSPORTEUR

ACHETEUR

C'est le vendeur qui paye le transport et la prime d'assurance.

© Denis CHEVALIER / Le MOCI

LE DOSSIER de la semaine

TAB. 7

CALCUL DES COUTS SELON L'INCOTERM RETENU

INCOTERM	SIGLE	EMBALLAGE	CHARGEMENT (camion, wagon) EMPOTAGE (conteneur) en USINE ou ENTREPOT DEPART	ACHEMI- NEMENT (au PORT, à L'AEROPORT, à la PLATE-FORME de GROUPE, au TERMINAL	FORMALITES DOUANIERES EXPORT	PASSAGE PORTUAIRE, AERO- PORTUAIRE, PLATE-FORME de GROUPE TERMINAL DEPART
A l'usine... lieu convenu	EXW...	☒	☐	☐	☐	☐
Franco le long du navire... port d'embarquement convenu	FAS...	☒	☒	☒	☐	☐
Franco transporteur... lieu convenu	FCA...	☒	☒	☒	☒	☐
Franco bord... port d'embarquement convenu	FOB...	☒	☒	☒	☒	☒
Coût et Fret... port de destination convenu	CFR...	☒	☒	☒	☒	☒
Port payé jusqu'à... lieu de destination convenu	CPT...	☒	☒	☒	☒	☒
Coût, Assurance et Fret... port de destination convenu	CIF...	☒	☒	☒	☒	☒
Port payé, Assurance comprise jusqu'à...	CIP...	☒	☒	☒	☒	☒
Rendu frontière... lieu convenu	DAF...	☒	☒	☒	☒	☒
Rendu Ex-Ship... port de destination convenu	DES...	☒	☒	☒	☒	☒
Rendu à Quai (Droits acquittés)... port de destination convenu	DEQ...	☒	☒	☒	☒	☒
Rendu droits non acquittés... lieu de destination convenu	DDU...	☒	☒	☒	☒	☒
Rendu droits acquittés... lieu de destination convenu	DDP...	☒	☒	☒	☒	☒

☒ : Coût à la charge du vendeur
☐ : Coût à la charge de l'acheteur

TRANSPORT PRINCIPAL	ASSURANCE TRANSPORT	PASSAGE PORTUAIRE, AÉRO-PORTUAIRE, PLATE-FORME de GROUPEMENT, TERMINAL ARRIVÉE	FORMALITES DOUANIERES IMPORT - DROITS ET TAXES	ACHEMINEMENT à l'USINE ou l'ENTREPOT ARRIVÉE	DECHARGEMENT en USINE ou ENTREPOT ARRIVÉE	VENTE au DEPART = VD VENTE à l'ARRIVÉE = VA	MARITIME : M TERRESTRE : T POLY-VALENT : P
☒	☒					VD	P
☐	☐					VD	M
☐	☐					VD	P
☐	☐					VD	M
☒	☐					VD	M
☒	☐					VD	P
☒	☒					VD	M
☒	☒					VD	P
☒ ☐	☒ ☐					-	T
☒	☒					VA	M
☒	☒					VA	M
☒	☒					VA	P
☒	☒					VA	P

3. Denis CHEVALIER / Le 11/02